

1500567-08.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... que recentemente foi condenado por tráfico de drogas com penas alternativas, a par da quantidade de drogas apreendida, imperativa a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº

11.343/06, relevando que a quantidade indica o comércio rasteiro de drogas, fixo a pena-base ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1500567-08.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 31 de maio de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

THIAGO FERRARI FELIPE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 19h15min, na Rua Antônio Ceolim, altura do número 309, bairro Parque San Francisco, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, oito porções de crack e dezenove de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas municipais viram o réu ao lado da porta do motorista de um veículo parado na via pública e com a chegada da viatura abandonou um saco plástico, tentou empreender fuga, mas foi detido e em seu poder acharam oito porções de crack e seis de cocaína, e no saco abandonado, mais treze porções de cocaína e R\$ 10,00.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 56), o réu foi notificado e citado e o defensor apresentou resposta à acusação (fls. 130/140), sendo recebida a denúncia em audiência de instrução por videoconferência, na qual foram colhidos e gravados os depoimentos dos guardas municipais e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que o representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 228/233), e a Defesa, por memoriais, em essência, sustentou a fragilidade probatória para a condenação (fls. 238/246).

Relatado o essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Primeiramente, conforme decidido em audiência, a defesa preliminar foi apresentada fora do prazo legal, quase dois meses depois da intimação do defensor, às vésperas da audiência, portanto, intempestiva. E não se revelou imprescindível para esclarecimentos dos fatos a oitiva das testemunhas arroladas, mãe e companheira do

réu, não presenciais e que apenas, naturalmente, corroborariam suas alegações defensivas.

Passemos ao mérito.

A materialidade está demonstrada nos laudos de constatação provisória (fls. 20/22) e de exame químico-toxicológico (fls. 121/123) que resultaram positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

As provas produzidas nos autos permitem o desate condenatório.

Vejamos.

Quando da lavratura do flagrante, o réu admitiu que estava vendendo as drogas que foram apreendidas pelos guardas e ainda referiu que chega a ganhar até R\$ 800,00 por dia de trabalho na biqueira.

Em juízo, trouxe versão diversa, alegando que depois do trabalho com sua mãe num petshop foi à biqueira perto de sua casa para comprar dois pinos de cocaína, momento em que chegaram os guardas e o abordaram e perguntaram se haveria "acerto" e depois o agrediram e jogaram um saquinho com drogas em seu colo. Negou ter admitido na delegacia a traficância.

Os guardas, em resumo, relataram que patrulhavam por local conhecido como ponto de venda de drogas, viram o réu parado ao lado do motorista de um veículo jogar um saco plástico ante a aproximação da viatura. E ao ser abordado tinha consigo oito porções de crack e seis de cocaína e no chão acharam um saco com mais treze pinos de cocaína que ele admitiu vender.

O GM Zarantonello referiu que o réu admitiu trabalhar no tráfico e ganhar em torno de R\$ 700,00 por dia.

O GM Jeferson asseverou que viu o réu dispensar uma sacola perto de um carro, na qual havia porções de drogas, além de outras porções em seu poder, admitindo ele que trabalhava na biqueira.

Diante deste quadro, avulta que deve ser prestigiado o depoimento dos agentes públicos em confronto com a vazia negativa do réu.

Assim é porque não há demonstração de motivo algum para fazer crer que os guardas tenham mentido ao afirmar que o réu admitiu trabalhar no tráfico de drogas e que dispensou parte das drogas e parte guardava consigo quando da abordagem.

A versão do réu confronta com os depoimentos seguros e coerentes dos guardas que o prenderam em flagrante num ponto de venda de drogas e com a própria confissão colhida quando da lavratura do flagrante, além da apreensão de porções individualizadas de crack e cocaína, prontas para o comércio, não havendo motivos para acreditar que tenham incriminado de forma ignóbil um desgraçado usuário apenas porque deixaram escapar o traficante, mas, especiosamente, jogou fora as drogas e o dinheiro arrecadado.

Portanto, prestigiando-se o depoimento dos servidores municipais em detrimento da vazia negativa do réu, indivíduo de passado criminoso que recentemente foi condenado por tráfico de drogas com penas alternativas, a par da quantidade de drogas apreendida, imperativa a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/06, relevando que a quantidade indica o comércio rasteiro de drogas, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reincidente, na segunda fase de dosimetria, aumento a pena em mais um quinto, tornando-a definitiva em seis anos de reclusão e seiscientos dias-multa por ausentes causas modificadoras na terceira fase, não sendo aplicável, dada a reincidência, a redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Sem parâmetros para análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo

60, caput, ambos do Código Penal.

O delito praticado é de extrema gravidade, na medida em que se trata de tráfico de entorpecentes, de profunda reprovação máxima por desvirtuar os jovens e se constituir em porta aberta para outros delitos, colocando em sobressalto toda a sociedade, de maneira que a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar THIAGO FERRARI FELIPE, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Preso em flagrante e condenado, não poderá o réu desta decisão recorrer em liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada gratuidade de justiça.

Outrossim, declaro a perda do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União, com fulcro no artigo 60 da Lei nº 11.343/06, na medida em que não demonstrada a origem lícita.

Seja o réu recomendado na prisão em que se encontra e com o trânsito em julgado seja expedido mandado de prisão.

P. I. C.

Itatiba, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 31 de maio de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: